

Lektion 2 · Teil 1: Wettbewerbspolitik & Staats- eingriffe

Vom funktionierenden Wettbewerb zu Höchst- und Mindestpreisen

1.1 Volkswirtschaftliche Grundlagen · Sa, 12.09.2026 · Session 1 · Dozent: Can Siebert

Worum geht es in Teil 1?

Basis der sozialen Marktwirtschaft ist ein funktionierender Markt mit ausreichendem Wettbewerb. Da ein sich selbst überlassener Markt die Tendenz zeigt, Wettbewerb zu reduzieren, greift der Staat regulierend ein: durch *Wettbewerbspolitik* (GWB, Bundeskartellamt) und durch *Eingriffe in die Preisbildung* (Höchst- und Mindestpreise, Subventionen, Steuern). Beide Themen sind Standardstoff der IHK-Prüfung. In Teil 2 (Session 2) folgt darauf die Erfolgsmessung: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und die Ziele der Stabilitätspolitik.

Inhaltsverzeichnis

1 Wettbewerb und Wettbewerbspolitik	1
1.1 Was ist Wettbewerb?	1
1.2 Funktionen des Wettbewerbs	1
1.3 Ziele und Instrumente der Wettbewerbspolitik	2
1.4 Das Kartellverbot (§ 1 GWB)	2
1.4.1 Ausnahmen vom Kartellverbot	3
1.5 Missbrauchsaufsicht (§§ 19 ff. GWB)	3
1.6 Fusionskontrolle (§ 35 GWB)	3
2 Eingriffe des Staates in die Preisbildung	4
2.1 Indirekte (marktkonforme) Maßnahmen	4
2.2 Direkte (marktkonträre) Maßnahmen: Mindest- und Höchstpreise	4
2.2.1 Mindestpreis	4
2.2.2 Höchstpreis	5

1 Wettbewerb und Wettbewerbspolitik

1.1 Was ist Wettbewerb?

Unter **Wettbewerb** versteht man allgemein die *Rivalität der Marktteilnehmer unter- und gegeneinander*, um ihre Ziele zulasten der Konkurrenten durchzusetzen. Der Wettbewerb sichert u. a. die persönliche und wirtschaftliche Freiheit, die Güterverteilung und Bedarfsdeckung über den Marktmechanismus und den ökonomischen Einsatz der Produktionsfaktoren.

1.2 Funktionen des Wettbewerbs

Idealtypisch erfüllt der Wettbewerb folgende Funktionen:

- **Freiheitsfunktion:** Jeder kann seine Fähigkeiten und Mittel für frei gewählte Zwecke einsetzen (Freiheit der Unternehmertätigkeit, Freiheit der Konsumwahl) — freier Wettbewerb schafft mehr Handlungsalternativen.
- **Kontrollfunktion:** Anbieter und Nachfrager kontrollieren sich gegenseitig; jeder muss sich an der Leistung der Konkurrenz messen lassen. Die wirtschaftliche Macht des Einzelnen wird begrenzt.
- **Steuerungsfunktion (Lenkungsfunktion):** Mit zwei Unterfunktionen — *Koordinations- und Anpassungsfunktion* (Wettbewerb beschleunigt die Koordination von Angebot und Nachfrage; langfristig wird nur angeboten, was der Nachfrage entspricht) und *Allokationsfunktion* (die Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital, Know-how werden so kombiniert, dass ein Maximum an Produktivität entsteht).
- **Innovationsfunktion:** Wettbewerb schafft Anreize, Produkte zu verbessern, die Produktpalette zu erneuern, kostengünstiger zu produzieren und den technischen Fortschritt rasch zu nutzen.
- **Auslesefunktion:** Auslese der Marktteilnehmer nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit — stets kommen die leistungsfähigsten Anbieter und Nachfrager zum Zug.
- **Verteilungsfunktion:** Die Entlohnung der Produktionsfaktoren entspricht deren Leistung — leistungsorientierte Einkommensverteilung.

ESELSBRÜCKE

F-K-S-I-A-V — „Freier **K**onkurrenzkampf sichert immer alle **V**orteile“: **F**reiheit, **K**ontrolle, **S**teuerung, **I**nnovation, **A**uslese, **V**erteilung — die sechs Funktionen des Wettbewerbs.

1.3 Ziele und Instrumente der Wettbewerbspolitik

Weil unvollkommene Märkte zu Wettbewerbsverzerrungen führen und Märkte die Tendenz haben, Wettbewerb abzubauen, steuert der Staat im Rahmen der **Ordnungspolitik** gegen. Schwerpunkte: freier Zugang zu Märkten, Abbau von Handelshemmnissen, Verhinderung wettbewerbsbeschränkender Verhaltensweisen. Leitbild ist heute nicht mehr die vollständige Konkurrenz, sondern der Erhalt von *Qualität und Intensität* des Wettbewerbs — Wissen, Kreativität und Innovationen gelten als treibende Marktkräfte.

Die beiden gesetzlichen Grundlagen in Deutschland:

- **UWG** — Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb: garantiert fairen Wettbewerb und faire Marktpraktiken (Schutz der *Art und Weise* des Wettbewerbs).
- **GWB** — Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen („Kartellgesetz“): unterbindet Kartelle, Absprachen und Preisbindungen und wirkt der Konzentration der Wirtschaft entgegen (Schutz des *Bestands* von Wettbewerb).

Über die Einhaltung des GWB wacht das **Bundeskartellamt**. In der EU liegt die Wettbewerbspolitik bei der **EU-Kommission** (Kommissar für Wettbewerb); Rechtsgrundlagen sind der **AEUV** (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) und die europäische **Fusionskontrollverordnung (FKVO)**. Durch die GWB-Novellen (7. Novelle 2005: Angleichung an EU-Recht; 8. Novelle 2013: Neustrukturierung der Missbrauchsaufsicht, Angleichung der Fusionskontrolle; 9. Novelle 2017: Umsetzung der EU-Kartellschadenersatzrichtlinie) ähneln sich deutsches und europäisches Recht sehr. *EU-Recht steht über nationalem Recht* — es greift, wenn Wettbewerbsbeschränkungen den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Ein weltweites Wettbewerbsrecht oder Kartellamt existiert nicht.

Die drei Säulen des GWB

1. Kartellverbot (§ 1 GWB) **2. Missbrauchsaufsicht (§§ 19 ff. GWB)** **3. Fusionskontrolle (§ 35 GWB).** Merkhilfe: **Ka-Mi-Fu**.

1.4 Das Kartellverbot (§ 1 GWB)

Kartelle sind Kooperationen von Unternehmen auf Basis (schriftlicher oder mündlicher) vertraglicher Vereinbarungen, um die Wettbewerbsposition zu verbessern. Die Beteiligten bleiben *rechtlich selbstständig*, schränken ihre *wirtschaftliche* Selbstständigkeit aber teilweise ein. Nach § 1 GWB sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen **verboten**, wenn sie eine *Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs* bewirken. Das europarechtliche Pendant ist **Art. 101 AEUV**. Verbotene Kartellarten insbesondere:

Kartellart	Inhalt der Absprache
Preiskartell	Absprache einer einheitlichen Preispolitik
Submissionskartell	Vereinbarung von Preisuntergrenzen bzw. Festlegung, welches Kartellmitglied bei öffentlichen Ausschreibungen zum Zug kommt
Gebietskartell	Aufteilung des Absatzmarktes
Quotenkartell	künstliche Verknappung des Angebots durch Absprache von Produktionsquoten

1.4.1 Ausnahmen vom Kartellverbot

Obwohl Kartelle grundsätzlich verboten sind, gibt es **Ausnahmen** in drei Gruppen:

- Besondere Ausnahmeregelungen nach dem GWB:** z. B. *Mittelstandskartelle* (§ 3 GWB) — Vereinbarungen zwischen kleinen und mittleren Unternehmen, die wegen ihres begrenzten Potenzials Wettbewerbsnachteile gegenüber Großunternehmen haben.
- EU-Gruppenfreistellungsverordnungen:** Bestimmte Gruppen von Vereinbarungen sind freigestellt, weil sie sich trotz gewisser Wettbewerbsbeschränkung positiv auf den Markt auswirken; Einzelfallprüfung entfällt.
- Einzelfreistellungen (Legalausnahmen, § 2 GWB / Art. 101 Abs. 3 AEUV):** Vereinbarungen sind freigestellt, wenn sie (a) den Verbraucher angemessen am Gewinn beteiligen, (b) der Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung dienen oder (c) zur Förderung des technischen Fortschritts beitragen — *ohne* dass der Wettbewerb zwischen den Beteiligten ausgeschaltet wird.

Nach dem **Selbstprüfungssystem** müssen die Unternehmen selbst einschätzen, ob ihr Verhalten mit dem Kartellrecht vereinbar ist — Anmelde- und Überprüfungsverfahren beim Kartellamt entfallen (weniger Bürokratie, mehr Eigenverantwortung). Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen (Bußgelder, Gewinnabschöpfung).

1.5 Missbrauchsaufsicht (§§ 19 ff. GWB)

Trotz Wettbewerbspolitik entstehen immer mehr Unternehmen mit erheblicher Marktmacht. Über *marktbeherrschende* Unternehmen übt das Bundeskartellamt die **Missbrauchsaufsicht** aus. Zwei Missbrauchsformen:

- **Ausbeutungsmissbrauch:** Forderung überhöhter Preise von Kunden oder extremer Preisnachlässe von abhängigen Zulieferern (viele Zulieferer sind so stark an einen Kunden gebunden, dass ihre Existenz bedroht ist, wenn sie ihn verlieren).
- **Behinderungsmissbrauch:** Marktmacht wird gezielt eingesetzt, um aktuelle oder potenzielle Konkurrenten zu behindern, zu verdrängen oder ihnen den Marktzugang zu versperren — z. B. über *Kampfpreise (Dumping)* oder die Verweigerung des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen.

1.6 Fusionskontrolle (§ 35 GWB)

Während die Missbrauchsaufsicht *bestehende* marktbeherrschende Unternehmen betrifft, ist die **Fusionskontrolle** auch eine *vorbeugende* Maßnahme: Geplante Fusionen müssen dem Bundeskartellamt *angezeigt* werden. Es kann den Zusammenschluss **untersagen**, wenn die Gefahr besteht, dass eine marktbeherrschende Stellung entsteht. Der Bundeswirtschaftsminister kann einen untersagten Zusammenschluss dennoch erlauben (**Ministererlaubnis**, § 42 GWB), wenn er von gesamtwirtschaftlichem Vorteil ist und die marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährdet wird.

BEISPIEL

Drei Bauunternehmen sprechen vor einer öffentlichen Ausschreibung ab, wer das günstigste Angebot abgibt und den Auftrag erhält ⇒ verbotenes **Submissionskartell** (§ 1 GWB). Ein marktbeherrschender Onlinehändler verkauft gezielt unter Einstandspreis, um einen neuen Konkurrenten zu verdrängen ⇒ **Behinderungsmissbrauch** (Dumping). Zwei große Lebensmittelketten wollen fusionieren und hätten danach regional über 50 % Marktanteil ⇒ Anzeigepflicht, das Bundeskartellamt kann die Fusion **untersagen**.

2 Eingriffe des Staates in die Preisbildung

In einer Marktwirtschaft bildet sich der Preis durch Angebot und Nachfrage. In der *sozialen* Marktwirtschaft übernimmt der Staat regulierende Aufgaben, um Benachteiligungen von Anbietern oder Nachfragern auszugleichen. Grundsätzlich gilt:

MERKE

Marktkonforme (indirekte) Eingriffe beeinflussen Angebot und Nachfrage, ohne den Marktpreismechanismus außer Kraft zu setzen (z. B. Steuern, Zölle, Subventionen). **Marktkonträre (direkte) Eingriffe** greifen unmittelbar in die Preisbildung ein und hebeln den Preismechanismus aus (z. B. Höchst- und Mindestpreise).

2.1 Indirekte (marktkonforme) Maßnahmen

- **Verbrauchssteuern:** Höhere Verbrauchssteuern (z. B. Tabaksteuer) verteuern das Produkt ⇒ höherer Gleichgewichtspreis, geringere Gleichgewichtsmenge. So kann Verbraucherverhalten aus umwelt- und gesundheitspolitischen Gründen gelenkt werden (weniger Raucher). Mit der geringeren Menge sinken allerdings auch die Steuereinnahmen. Steuersenkungen wirken umgekehrt: niedrigerer Gleichgewichtspreis, höhere Menge.
- **Zölle:** Senkung von Einfuhrzöllen erhöht die Importe (wirkt gegen Preissteigerungen im Inland); Erhöhung von Einfuhrzöllen verteuert Importwaren und schützt die einheimische Industrie. Die Gesetzgebungs- und Ertragskompetenz für Zölle liegt bei der *EU*.
- **Subventionen und Steuervergünstigungen (Anbieterförderung):** Staatliche Finanzhilfen ermöglichen es Anbietern, zu einem Preis unterhalb der Produktionskosten zu verkaufen — z. B. zur Markt-

Einführung neuer Produkte (Windkraftanlagen). *Problematisch bei Dauersubvention:* Sie behindert sämtliche Preisfunktionen; der künstlich niedrige Preis sendet falsche Signale, das Ausscheiden kostengünstiger Anbieter wird verhindert, Produktionsfaktoren bleiben in nicht (mehr) gefragten Produkten gebunden.

- **Transferleistungen (Subvention der Nachfrager):** Der Staat gibt Haushalten zusätzliche Mittel, damit sie ein bestimmtes Gut erwerben können — z. B. *Wohngeld* oder *Kindergeld*. Die Finanzierung von Subventionen und Transfers tragen die Steuerzahler insgesamt.
- **Mengenmaßnahmen:** Regulierung der Angebots- und Nachfragemenge, z. B. Einfuhrkontingente, Einfuhrverbote, staatliche Vorratshaltung.

2.2 Direkte (marktkonträre) Maßnahmen: Mindest- und Höchstpreise

2.2.1 Mindestpreis

Ein **Mindestpreis** ist eine staatlich verordnete *Preisuntergrenze*, die nicht unterschritten werden darf; er liegt *über* dem Gleichgewichtspreis. **Ziel: Schutz der Anbieter.** Folgen: Das Angebot wird ausgeweitet, die Nachfrage sinkt $\Rightarrow$ **Angebotsüberschuss** ($x_N < x_0 < x_A$). Die Überschüsse stellen den Staat vor neue Probleme — er muss mengenregulierend eingreifen (Kontingente, Prämien für Angebotsreduzierung, Flächenstilllegung). Bei Mengenkontingenten kann ein **grauer Markt** entstehen, auf dem die Mehrproduktion unter dem festgesetzten Mindestpreis angeboten wird.

BEISPIEL

EU-Agrarmarkt: Landwirten wurden jahrzehntelang Mindestpreise mit Abnahmegarantien zugestanden — Folge: massive Überproduktion („Butterberge“, „Milchseen“). Der Staat musste die Überschüsse durch Einlagerung, Verarbeitung, Veräußerung oder Vernichtung beseitigen (erhebliche Kosten) und das Angebot durch Produktionsquoten und Stilllegungsprämien eindämmen.
Gesetzlicher Mindestlohn: Er hebt die Findung des Gleichgewichtslohns aus und kann zu einem dauerhaften Angebotsüberhang an Arbeitskräften (Arbeitslosigkeit) führen, wenn Arbeitgeber Arbeitskräfte durch Technik substituieren oder Arbeitsumfänge ins Ausland verlagern.

2.2.2 Höchstpreis

Ein **Höchstpreis** ist eine staatlich verordnete *Preisobergrenze*; er liegt *unter* dem Gleichgewichtspreis. **Ziel: Schutz der Nachfrager.** Beispiele: Mietpreisbindung im sozialen Wohnungsbau, *Mietpreisbremse* auf angespannten Wohnungsmärkten. Folgen: Die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt $\Rightarrow$ **Nachfrageüberschuss** ($x_A < x_0 < x_N$). Damit der Höchstpreis wirkt, sind weitere Maßnahmen nötig: *Subventionen*, damit überhaupt ein Angebot vorhanden ist, sowie *Kontingentierung und Rationierung* der knappen Menge. Häufig bilden sich **Schwarzmärkte**, auf denen die Güter zu höheren Preisen verkauft werden. Selten kann das verminderte Angebot über *Importe* gelöst werden, wenn ausländische Anbieter aufgrund von Kostenvorteilen unter dem Höchstpreis anbieten können.

ESELSBRÜCKE

Mindestpreis liegt **über**, **Höchstpreis** liegt **unter** dem Gleichgewichtspreis — sonst wären sie wirkungslos! Mindestpreis schützt die **Anbieter** $\Rightarrow$ **Angebotsüberschuss**; Höchstpreis schützt die **Nachfrager** $\Rightarrow$ **Nachfrageüberschuss**. Merkhilfe: *Die geschützte Marktseite weitet ihre Menge aus — auf ihrer Seite entsteht der Überschuss.*

Beurteilung staatlicher Preiseingriffe (prüfungsrelevant!)

Staatliche Preisfestsetzungen setzen die Funktionen des Marktpreises (Signal, Ausgleich, Allokation, Selektion) außer Kraft: Es entstehen dauerhafte Überschüsse bzw. Knappheiten, Folgekosten für den Staat, Fehlallokation von Produktionsfaktoren sowie graue und schwarze Märkte. Marktkonforme Eingriffe (Steuern, Subventionen, Transfers) sind daher ordnungspolitisch vorzuziehen — aber auch Dauersubventionen verzerren die Preissignale.

Wichtig für die Prüfungsvorbereitung (Teil 1)

Sie sollten sicher können: die *Funktionen des Wettbewerbs* erläutern, die *drei Säulen des GWB* mit Kartellarten, Ausnahmen und Beispielen erklären, *marktkonforme und marktkonträre* Eingriffe unterscheiden sowie Höchst- und Mindestpreise *im Preis-Mengen-Diagramm* einzeichnen und ihre Folgen (Überschüsse, graue und schwarze Märkte, Folgekosten) beurteilen. Üben Sie mit dem Aufgabenheft (Aufgabe 4: Mindestpreis) und dem Quiz zu Teil 1!

Quellen: Rahmenplan Wirtschaftsbezogene Qualifikationen (DIHK), Abschnitte 1.1.1.2, 1.1.1.3; Textband Volkswirtschaft (DIHK-Bildungs-GmbH), Kap. 1.2–1.3 (S. 12–18). Weiter geht es in Session 2 (Teil 2): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung & Ziele der Stabilitätspolitik.